

手付放棄・違約金対応 標準フロー v1.0（暫定）

2026年6月版

経営管理 / 07_業務管理/業務マニュアル/仕入れ・案件管理

目次

1. このマニュアルの対象シナリオ	3
2. 全体フロー（標準）	3
3. ステップ詳細	3
4. 第三者介入時の対応（消費者センター等）	4
5. 仲介手数料の判断基準	5
6. 違約金請求の判断基準	5
7. 記録・証跡管理	5
8. やってはいけないこと	5
9. エスカレーション基準	6
10. レビュー状況 / 改定履歴	6
11. 関連	6

作成日: 2026-05-16

主担当: 長谷川 光（CEO・代表取締役） — 最終判断責任者

バックアップ担当: 三浦 一通 — 書面・資金・社内最上位の意思決定補佐

実務担当: 坂本（契約課課長暫定） — 書面・契約実務

法務確認: 顧問弁護士（社外）

元情報: 過去発生案件の構造抽出

脱属人化スキーム該当原則: ⑤意思決定基準書、⑥経営層 No.2 への権限委譲

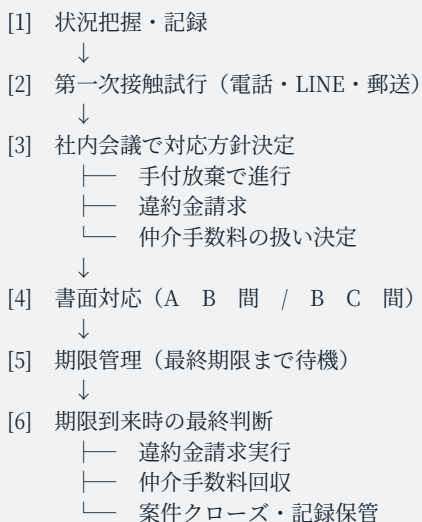
1. このマニュアルの対象シナリオ

買主が以下の状態になった案件：

- ・ A) 連絡が取れなくなった（着信拒否・LINE 既読つかず・架電不通）
- ・ B) 手付放棄の意思表示を行った
- ・ C) 白紙撤回を申し出たが理由が契約解除要件に該当しない
- ・ D) 消費者センター・弁護士等 第三者経由で連絡が来た

→ どのシナリオも、放置すると契約上の期限到来 → 違約金請求 / 仲介手数料の取り扱いを社内判断する必要が発生。

2. 全体フロー（標準）



3. ステップ詳細

Step 1：状況把握・記録

直ちに以下を CRM / 案件ファイルに記録：

- ・ [] 最後にお客様と接触した日時・手段
- ・ [] お客様の最後の発言・意思表示
- ・ [] 連絡が取れなくなった経緯（何がきっかけか）
- ・ [] 第三者からの連絡があった場合：相手の所属・連絡先・主張内容
- ・ [] 契約締結日・手付金額・決済予定日
- ・ [] 売主側の状況（売主にどこまで伝えているか）

△ 記録は時系列で残す。後の違約金請求・訴訟対応で証拠になる。

Step 2：第一次接触試行

順序を守る（後で「努力しなかった」と言われないため）：

1. 電話：3 日連続、朝・昼・夜の異なる時間帯で

2. SMS：「ご連絡いただけませんか」程度の柔らかい文面で
3. LINE：既読確認まで
4. メール：契約時の連絡先へ
5. 書留郵便：契約書類記載住所へ「ご連絡のお願い」
6. ご家族・勤務先連絡先（契約時取得済の場合）

→ Step 5 の書留送付までやって反応がなければ、「連絡可能な手段は尽くした」と社内記録。

Step 3：社内会議で対応方針決定

仕入れ会議または臨時会議で以下を合議：

判断項目	選択肢	判断基準
AB 間（売主×当社）の扱い	a) 手付放棄で進行 / b) 契約継続交渉 / c) 違約金請求	売主の意向、当社の損害
BC 間（当社×買主）の扱い	a) 手付返還なし / b) 一部返還 / c) 違約金請求	買主の事情、信用情報
仲介手数料の扱い	a) 請求しない / b) 半額請求 / c) 全額請求	業務遂行段階、契約条項
消費者センター対応	a) 静観 / b) 当社見解書面送付	第三者介入の度合い

判断は必ず複数名で（脱属人化原則 ⑤）。1 人判断は避ける。

Step 4：書面对応

合議結果に基づき、以下を書面化して書留 + 控え保管：

- ・ AB 間：売主への状況報告書、手付放棄確認書
- ・ BC 間：買主への解約確認書（連絡が取れない場合は配達証明付き）
- ・ 社内：判断理由書（誰が、いつ、何を、なぜ判断したか）

Step 5：期限管理

- ・ 売買契約書に記載された「契約解除可能期限」「決済期限」を確認
- ・ カレンダーに最終期限の 7 日前にアラート
- ・ 期限までは「本人からの連絡待ち」の状態を維持
- ・ 期限到来時に Step 6 へ

Step 6：期限到来時の最終判断

状況	アクション
期限内に連絡があった	個別対応（再合議）
期限内に連絡なし、手付放棄成立	AB 間決済進行 / BC 間クローズ
期限内に連絡なし、違約金請求方針	内容証明送付 → 反応 7 日待ち → 弁護士相談
仲介手数料回収方針	請求書送付 → 反応 14 日待ち → 法的措置検討

4. 第三者介入時の対応（消費者センター等）

基本姿勢

- ・ 本人不在のまま第三者と本契約の話を進めない（個人情報保護・委任関係不明確）
- ・ 消費者センターは「間に入る」立場ではなく「アドバイス機関」であることが多い → 最終的に本人からの直接連絡を要請
- ・ 弁護士が代理人として連絡してきた場合は、委任状の提示を求めてから対応

対応スクリプト例

「ご連絡ありがとうございます。本件は当社とご本人様との契約事項ですので、最終的なお話はご本人様から直接いただきたく存じます。ご本人様にその旨お伝えいただけますでしょうか」

5. 仲介手数料の判断基準

仲介手数料は「業務をどこまで遂行したか」で按分判断：

業務段階	請求妥当性
お客様紹介・初回面談のみ	請求困難
物件提案・内見実施	請求困難
事前審査・契約書準備	一部請求検討
売買契約締結	原則全額請求可
本審査・本承認	全額請求可
金消・決済直前	全額請求可 + 諸経費請求検討

→ 売買契約締結後であれば仲介手数料請求の根拠が立つ。

→ 締結前であれば請求は実務上困難（時間労力の損失として記録のみ）。

6. 違約金請求の判断基準

判断材料	請求する	請求しない
売主側の損害額	大きい	軽微
買主の支払能力	あり（属性確認済）	なし（収入証明等）
訴訟費用対効果	違約金額 > 訴訟費用	逆
レピュテーションリスク	低い	高い（SNS 等）
過去の関係性	なし	紹介者からの紹介等

→ 「請求できる」と「請求すべき」は別。経営判断として総合評価。

7. 記録・証跡管理

以下をすべて案件ファイルに時系列保管（最低 5 年）：

- ・ [] 通話記録（日時・相手・要点）
- ・ [] 送信メール・SMS・LINE スクリーンショット
- ・ [] 書留・配達証明の控え
- ・ [] 第三者からの連絡記録
- ・ [] 社内会議議事録（判断理由含む）
- ・ [] 書面（手付放棄確認書、内容証明等）
- ・ [] 入金記録（手付金・違約金等）

⚠ 個人情報を含むため git には保存しない（Google Drive 限定共有領域）。

8. やってはいけないこと

	理由
1 人で判断・実行	後で会社責任になる
接触試行を省略	「努力義務」を果たしていない
第三者と本契約の交渉	委任関係不明確
感情的な書面送付	後の訴訟で不利な証拠化
期限を放置	違約金請求機会の喪失
記録を残さない	紛争時に立証困難

	理由
売主への報告遅延	売主の信頼喪失 → 仕入れルートの毀損

9. エスカレーション基準

以下が発生した時点で経営層 No.2 / 経営層 No.1 にエスカレーション：

- ・ 弁護士が代理人として接触してきた
- ・ 消費者センター以外の第三者機関（業界団体・行政等）が動いた
- ・ 違約金請求額が 100 万円超
- ・ SNS・口コミ等で当社名が出た
- ・ 売主側との関係悪化リスクが見えた

10. レビュー状況 / 改定履歴

レビュー状況（v1.0 暫定運用）

- ・ ☐ 主担当 長谷川 光（CEO） レビュー（v1.0 真版確定）
- ・ ☐ バックアップ 三浦 一通 レビュー
- ・ ☐ 実務 坂本 レビュー（書面・契約実務観点）
- ・ ☐ 顧問弁護士 リーガルチェック（特に違約金請求基準・第三者介入対応）

→ 上記 4 つすべて ✓ で 真の v1.0 に昇格。

△ 特に法務確認なしの暫定運用は、過去案件の対応方針記録のみに留め、新規発生時は必ず個別相談を経ること。

改定履歴

日付	バージョン	改定者	内容
2026-05-16	v0.1	AI 起稿	初版作成
2026-05-16	v1.0（暫定）	AI	担当者指名反映、運用ベースラインとして暫定昇格

11. 関連

- ・ [仕入れ会議運営マニュアル](./仕入れ会議運営マニュアル.md)
- ・ [脱属人化 7 原則 運用ハンドブック](../../01_経営戦略/2026-05-12_脱属人化7原則_運用ハンドブック.md)